

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PARTNERY DOKEMPU

platné od 15. 5. 2025

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi námi, jako Dokempu na jedné straně, a Vámi, jako naším Partnerem, na straně druhé, vznikající v souvislosti s vytvořením Profilu Kempu na Webu a poskytováním dalších souvisejících služeb. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

- 2.1. V Podmínkách naleznete pojmy s velkým písmenem, které mají význam uvedený v následujících definicích:

- 2.1.1. **Aplikací** se rozumí internetová aplikace „Dokempu“ dostupná po zřízení Uživatelského účtu na Webu.
- 2.1.2. **Ceníkem** se rozumí aktuální ceník pro danou sezónu (zpravidla rok), pokud ceník pro danou sezónu není k dispozici, Ceníkem se pro účely Smlouvy rozumí i cenová nabídka Dokempu.
- 2.1.3. **Datum zahájení** plnění znamená datum zahájení plnění našich Služeb dohodnuté ve Smlouvě o poskytování služeb.
- 2.1.4. **Dokempu** znamená společnost **Dokempu s.r.o.**, IČO 13980068, DIČ: CZ13980068, se sídlem Rozkošného 762/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, vedenou pod sp. zn. C 358304 u Městského soudu v Praze. Dokempu lze kontaktovat na adrese elektronické pošty: jedeme@dokempu.cz nebo telefonním čísle: +420 608 773 394.
- 2.1.5. **Kempem** se rozumí turistický objekt pro přechodné ubytování turistů ve vlastních ubytovacích zařízeních (stan, obytný přívěs), případně v objektech, které patří ke kempinku (chaty, sruby, bungalovy, glamping).
- 2.1.6. **Občanským zákoníkem** se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.1.7. **Odměnou** se rozumí odměna za poskytování našich Služeb, které Vám poskytujeme na základě Smlouvy.
- 2.1.8. **Partnerem** jste pro nás Vy, jakožto provozovatel nebo majitel Kempu.
- 2.1.9. **Podmínkami** se rozumí tyto obchodní podmínky Dokempu.
- 2.1.10. **Poptávkový formulář** znamená funkcionalitu Webu generující poptávky od Uživatelů, které Vám vzápětí předáváme.
- 2.1.11. **Profilem** se rozumí prostor na Webu věnovaný Vašemu Kempu, který obsahuje Vaše kontaktní údaje, informace, fotografie a další vhodné podklady, které jste nám poskytli.
- 2.1.12. **Příloha** znamená přílohu ke Smlouvě o poskytování služeb.

- 2.1.13. **Skupina Nomiverse** znamená koncern, do kterého náleží společnosti, v nichž vlastní obchodní podíl společnost Nomiverse s.r.o. (v současné době se jedná zejména o společnosti Campiri s.r.o., Dokempu s.r.o., Boomcampers s.r.o., Nomivans Campers s.r.o., Smart Camper s.r.o. a další).
- 2.1.14. **Smlouvou** je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Dokempu a Partnerem, na základě které Dokempu poskytuje Partnerovi služby dle Smlouvy. Práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy jsou upraveny ve Smlouvě o poskytování služeb, v Podmínkách, Přílohách, pokud jsou k dispozici (zejm. Ceníku, pokud je vydán), a případně i dalších dokumentech odsouhlasených oběma stranami.
- 2.1.15. **Smlouvou o zpracování osobních údajů** se rozumí smlouva, kterou uzavíráme za účelem předání osobních údajů Uživatelů, kteří zadali poptávku přes Poptávkový formulář. Smlouva o zpracování osobních údajů tvoří přílohu ke Smlouvě.
- 2.1.16. **Službou** se rozumí služba poskytovaná dle Podmínek, která je specifikovaná ve Smlouvě o poskytování služeb.
- 2.1.17. **Stranami** se společně rozumí Dokempu a Partner.
- 2.1.18. **Uživatelem** je koncový zákazník, který přichází na Web vyhledat Kemp a získat související informace o kempingu a cestování.
- 2.1.19. **Webem** se rozumí webové stránky <https://www.dokempu.cz/>, <http://www.kempy.sk> prostřednictvím kterých Dokempu poskytuje Služby.

3. NAŠE SLUŽBY

- 3.1. **Co je Dokempu.** Dokempu tvoří na Webu a související Aplikaci virtuální prostor, kde se střetává nabídka Kempů ze strany Partnerů a poptávka po Kempech ze strany Uživatelů. Dokempu je rovněž portálem pro sdílení cestovatelských zkušeností a reklamním prostorem.
- 3.2. **Poskytované Služby.** Dokempu jako provozovatel Webu a související aplikace v současné době poskytuje svým Partnerům následující Služby:
- 3.2.1. **Základní propagace Kempu.** V rámci základní propagace Kempu vytvoříme Profil Kempu na Webu. Přes náš Poptávkový formulář zajistíme generování tzv. leadů neboli kontaktů (poptávek, nikoliv rezervací) směřovaných na Partnera.
- 3.2.2. **Návazná propagace Kempu.** Návazná propagace Kempu může probíhat na sociálních sítích, prostřednictvím e-mailu a dalších prostředků elektronické komunikace, k propagaci Kempu můžeme využít zákaznickou základnu Skupiny Nomiverse, a to dle individuálně uzavřené smlouvy s Partnerem.
- 3.2.3. **Zpracování dat.** Dle individuálně uzavřené smlouvy s Partnerem Dokempu poskytuje automatizované zpracování dat a vyhodnocení těchto dat v oblasti propagace, kterou získává prostřednictvím Webu a související Aplikace.
- 3.2.4. **Reklamní služby na internetu.** Na základě individuálně uzavřené smlouvy s Partnerem Dokempu může pro Kemp zajistit návrh, tvorbu, realizaci a prezentaci reklamního prostoru na Webu – bannerovou reklamu.

- 3.2.5. **Konzultační služby.** Dokempu dále na základě individuální smlouvy s Partnerem poskytuje poradenství v oblasti marketingu a propagace Kempu prostřednictvím internetu.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 4.1. **Závazek Dokempu.** Na základě informací a materiálů od Vás vytvoříme na Webu Profil Kempu a tento Profil budeme v rámci Služby Základní propagace Kempu zpřístupňovat návštěvníkům Webu – Uživatelům. Ve Smlouvě se můžeme dohodnout na poskytování dalších Služeb. Za tyto Služby nám náleží Odměna.
- 4.2. **Závazek Partnera.** Od Vás potřebujeme poskytnout veškeré informace, fotografie a materiály týkající se Kempu a veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby mohl být vytvořen Profil Kempu na Webu. Dále se zavazujete nám poskytovat veškerou další potřebnou součinnost, které bude zapotřebí v průběhu plnění Smlouvy, a bude hradit řádně a včas Odměnu, na kterou nám dle Smlouvy vznikne nárok.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZAPOČETÍ PLNĚNÍ

- 5.1. **Uzavření Smlouvy.** Do doby, než budou na Webu zpřístupněny uživatelské účty pro Partnery, Smlouvu lze uzavřít následujícími způsoby:
- 5.1.1. odesláním vlastnoručně podepsané Smlouvy o poskytování služeb na adresu sídla Dokempu,
 - 5.1.2. naskenováním a odesláním vlastnoručně podepsané Smlouvy o poskytování služeb na emailovou adresu Dokempu,
 - 5.1.3. výslovným souhlasem se Smlouvou o poskytování služeb spolu s přílohami, který nám zašlete jako odpověď na e-mail obsahující veškerou dokumentaci, na které se potřebujeme dohodnout,
 - 5.1.4. přes systém elektronického uzavírání smluv,
 - 5.1.5. úhradou zálohové faktury s vyúčtováním Odměny Dokempu, která Vám byla zaslána na Vaši e-mailovou adresu spolu s platnými Podmínkami.
- 5.2. **Započetí plnění.** Pokud se nedohodneme jinak, před zahájením poskytování Služeb z naší strany budeme požadovat úhradu za Služby za dohodnuté období na základě zálohové faktury. Po úhradě zálohové faktury započneme s poskytováním Služeb.

6. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. **Odměna Dokempu.** Dokempu náleží Odměna ve výši ujednané ve Smlouvě, dle Ceníku, nebo uvedená na zálohové faktuře.
- 6.2. **Ceník.** Pokud se na plnění dle Vaší Smlouvy vztahuje Ceník, rozpis a stanovení výše odměn naleznete v Ceníku, který tvoří Přílohu Smlouvy.
- 6.3. **Fakturace.** Odměnu nám budete hradit na základě faktury. Nejprve Vám vystavíme zálohovou fakturu a po její úhradě Vám zašleme řádnou fakturu jako daňový doklad. Odměna bude uhrazena na účet uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového

dokladu. Splatnost faktury/zálohové faktury bude uvedena na faktuře, přičemž nebude kratší než 14 dní ode dne jejího vystavení.

- 6.4. **Prodlení s úhradou.** V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, se zavazujete zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a veškeré náklady spojené s vymáháním dlužné částky. Tyto platby jsou splatné do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě. Tímto není dotčeno naše právo na náhradu škody či jiné újmy vzniklé porušením Vašich povinností.
- 6.5. **Zápočet pohledávek.** Jsme oprávněni jednostranně započítat své pohledávky za Vámi oproti jakýmkoliv Vaším pohledávkám za námi.

7. DALŠÍ PRAVIDLA SPOLUPRÁCE

- 7.1. **Profil Kempu.** Na základě Vašich informací o Kempu zveřejníme na Webu Profil Kempu. Zalistování Kempu do databáze Dokempu umožní Uživatelům Webu Kemp vyhledat a přes Poptávkový formulář zadat poptávku, kterou Vám obratem předáme. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že vygenerování poptávky není závazným návrhem na uzavření smlouvy mezi Vámi a Uživatelem. Od převzetí poptávky již s Uživatelem napřímo komunikujete pouze Vy. Jak jsou na Webu jednotlivé nabídky Kempů řazeny a popis hlavních parametrů určujících pořadí naleznete v záložce Pořadí zobrazování nabídek a výsledků vyhledávání.
- 7.2. **Předání podkladů.** Veškeré podklady k vytvoření Profilu a dalším účelům nám předáte v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického úložiště, které Dokempu Partnerovi za tímto účelem poskytne či specifikuje. Fotografie přijímáme v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf s rozlišením odpovídajícím kvalitní prezentaci Kempu. Veškeré podklady od Vás musíme mít k dispozici nejpozději (5) pracovních dní před Datem zahájení plnění. Pokud se nedohodneme jinak, Datum zahájení plnění se vždy prodlouží o Vaše prodlení s předáním podkladů tak, abychom k vytvoření Profilu měli zachovánu lhůtu 5 pracovních dní. Předané podklady nejsme povinni uchovávat ani vracet. Po dobu trvání Smlouvy nám udělíte nevýhradní, bezúplatnou licenci, bez územního a množstevního omezení ke všem způsobům užití Vámi poskytnutých podkladů pro účely plnění této Smlouvy.
- 7.3. **Aktualizace Profilu.** Zavazujete se veškeré informace, fotografie a další údaje o Kempu průběžně aktualizovat tak, aby stále odpovídaly skutečnosti. Pokud se nedohodneme jinak, aktualizaci Profilu Kempu provedeme do (5) pracovních dní ode dne, kdy nám písemně sdělíte požadavek na aktualizaci Profilu a předáte potřebné podklady.
- 7.4. **Sociální síť.** Souhlasíte s tím, že Profil Kempu můžeme spolu s Vašimi fotografiemi a veškerými informacemi prezentovat na našich sociálních sítích.

8. PRAVIDLA OBSAHU WEBU A UŽITÍ APLIKACE

- 8.1. **Povolené informace.** Na Webu můžete prezentovat pouze takové informace, které jsou správné, pravdivé a úplné a nezpůsobí újmu třetím osobám. Je dovoleno zpřístupnit pouze takové informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou. Za informace zpřístupněné na Webu nese výlučnou odpovědnost Partner či Uživatel, který informace na Web vložil. Za účelem kontroly pravidel v tomto článku budeme uchovávat informace a zápisu

dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu uživateli, s čímž Partner tímto výslovně souhlasí.

8.2. Zakázané užití Webu a Aplikace. Při používání Webu souhlasíte s tím, že nebudete:

- 8.2.1. jakýmkoli způsobem vytěžovat databázi, jež je součástí Aplikace a Webu;
- 8.2.2. zjišťovat zdrojový kód Aplikace ani do něj zasahovat, zejména zdrojový kód jakkoliv měnit, upravovat, používat pro vlastní potřebu či pro obchodní nebo jiné účely výslovně nepovolené těmito Podmínkami;
- 8.2.3. nahrávat, zveřejňovat, nebo jakýmkoliv jiným způsobem publikovat jakékoliv počítačové programy nebo soubory určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti Webu a Aplikace;
- 8.2.4. podnikat jakékoliv aktivity, které nepřiměřeně zatíží naši infrastrukturu; nebo
- 8.2.5. zasahovat do Aplikace nebo narušovat Aplikaci, servery nebo sítě připojené k nim nebo nebudete respektovat jakékoliv požadavky, postupy, zásady nebo předpisy týkající se Webu a Aplikace.

8.3. Zakázané chování. Souhlasíte s tím, že nebudete:

- 8.3.1. nahrávat, zveřejňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem publikovat jakékoliv informace, které jsou v rozporu s právními předpisy, etickými normami a dobrými mravy, zejména pak informace, které jsou protiprávní, škodlivé, vyhrožující, urážející, obtěžující, hanlivé, vulgární, obscénní, pomlouvačné, nebo zasahující do soukromí jiné osoby, nenávistné nebo rasově, etnicky nebo jinak nežádoucí;
- 8.3.2. přisvojovat si identitu jiné osoby;
- 8.3.3. zpřístupňovat informace, které mohou poškodit dobré jméno či obchodní značku Dokempu nebo i jiných fyzických i právnických osob;
- 8.3.4. zpřístupňovat informace o třetích osobách bez jejich vědomí;
- 8.3.5. jinak úmyslně či nedbalostně porušovat jakékoli aplikovatelné národní či mezinárodní právní předpisy.

Dále si vyhrazujeme právo odmítnout zveřejnění informací nebo jakýchkoliv jiných podkladů porušující Podmínky nebo bude-li identifikován jakýkoli obsah, který bude v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy.

8.4. Nápravná opatření. Při podezření na rozpor zpřístupněných informací či jakýchkoliv podkladů s Podmínkami nebo právními předpisy, upozorníme Vás a podle intenzity daného porušení (i.) budeme požadovat okamžitou nápravu nebo (ii.) informace či podklady neprodleně skryjeme, znepřístupníme nebo odstraníme, (iii.) nebude-li se jednat pouze o individuální incident, realizujeme další nápravná opatření formou dočasného Skrytí Profilu na Webu a související Aplikaci za podmínek čl. 9.5., a to i bez Vašeho souhlasu. Po dobu trvání uplatněného nápravného opatření Vám nepřísluší žádné náhradní plnění.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

- 9.1. **Nevyužití Služeb.** Partner nemá nárok na vrácení Odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.
- 9.2. **Náhradní plnění.** V případě, kdy by došlo z důvodu na straně Dokempu (nikoliv však z důvodu na straně externích dodavatelů našich elektronických systémů) k neúplnému či chybnému zobrazení Profilu na Webu, na Vaši žádost Vám poskytneme náhradní plnění v podobě prodloužení doby trvání poskytování Služeb o dobu, kdy došlo k neúplnému či chybnému zobrazení Profilu na Webu.
- 9.3. **Uživatelské recenze.** Partner bere na vědomí, že Kemp na Webu mohou zákazníci nezávisle hodnotit. Tyto recenze jsou mimo naší kontrolu a Dokempu nepřísluší recenze moderovat, upravovat, nebo do procesu hodnocení Kempů jakkoliv jinak zasahovat. Dokempu v souladu s ust. § 5a odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb. zajišťuje, aby zveřejněná recenze pocházela od Uživatele, který daný Kemp skutečně navštívil, a to ověřením jeho e-mailové adresy a zadáním termínu návštěvy Kempu (dále jen „ověřená recenze“).
- 9.4. **Odstávka Webu a Aplikace.** Můžeme Web nebo Aplikaci nebo jejich část kdykoliv odstavit, změnit, nebo ji znepřístupnit, a to z jakéhokoli důvodu, zejména však z důvodu údržby hardwarového či softwarového vybavení Dokempu nebo třetích osob využívaného k provozu Webu či Aplikace, či z důvodu aktualizace Webu či Aplikace. Můžeme, ale nemusíme, Vás předem informovat o odstávce, změně či znepřístupnění, a to prostřednictvím Aplikace či e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.
- 9.5. **Skrytí Profilu.** V případě, kdy budete v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle Smlouvy a danou povinnost nesplníte ani po našem upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě (maximálně však 3 dny), nebo v případě, že na Vašem Profilu bude identifikován nezákonný obsah, který nebude pouze individuálním incidentem, vyhrazujeme si právo bez dalšího upozornění Profil Vašeho Kempu na Webu a v Aplikaci skryt tak, že nebude pro Uživatele viditelný a přestat s poskytováním veškerých dalších Služeb až do doby řádného splnění Vaší povinnosti. V takovém případě Vám zašleme e-mailem jasné a konkrétní odůvodnění rozhodnutí o omezení obsahu, a to bez ohledu na to, zda byla důvodem Skrytí Profilu nezákonnost obsahu nebo neslučitelnost se smluvními podmínkami, nejde-li o výjimky stanovené právními předpisy. Odůvodnění rozhodnutí Vám bude doručeno nejpozději v den, kdy dojde ke Skrytí Profilu.

10. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 10.1. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu Webu a Aplikace jsou Naším vlastnictvím nebo vlastnictvím Našich licenčních poskytovatelů. Jakýkoliv přístup nebo používání Webu a Aplikace z jakéhokoli jiného důvodu, než je Vaše osobní použití, je zakázáno.
- 10.2. Žádná část Webu ani Aplikace nesmí být reprodukována nebo ukládána na žádné jiné webové stránce nebo zahrnuta do jakéhokoli veřejného nebo soukromého elektronického vyhledávacího systému nebo jiných webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu.
- 10.3. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla takovýchto materiálů a obsahu Webu a Aplikace a také souhlasíte s tím, že nebudete asistovat při takovéto činnosti nebo usnadňovat takovouto činnost třetím stranám.

- 10.4. Berete na vědomí, že nemáte oprávnění používat registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga vizuály Webu a Aplikace atd., naše nebo našich smluvních partnerů.
- 10.5. Uzavřením Smlouvy prohlašujete, že máte k dispozici veškerá platná oprávnění, souhlasy a uhrazené licenční poplatky k veškerým podkladům, které se týkají Kempu. Dokempu nenese žádnou odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví ze strany Partnera.

11. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 11.1. **Trvání a automatické obnovování Smlouvy.** Pokud se nedohodneme jinak, Smlouvu uzavíráme na dobu určitou v délce trvání jednoho (1) roku. V případě, že ani jedna Strana písemně (postačuje e-mailem) nejpozději měsíc před skončením Smlouvy nedá najevo, že si přeje Smlouvu ukončit, Smlouva se automaticky prodlužuje o další jeden (1) rok. Pokud dochází ke změně cen uvedených v Ceníku a máme k dispozici Ceník na další sezónu, zašleme Vám ho před koncem lhůty k oznámení o nepokračování Smlouvy.
- 11.2. **Výpověď bez uvedení důvodu ze strany Partnera.** Tato Smlouva může být ukončena Partnerem i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí s dvou (2) měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi.
- 11.3. **Ukončení Smlouvy bez výpovědní doby.** Tuto Smlouvu může kterákoli Strana ukončit s účinkem ke dni doručení výpovědi druhé Straně, pokud dojde k podstatnému porušení této Smlouvy některou ze Stran. Za podstatné porušení je považováno porušení povinnosti kterékoliv ze Stran, které nebylo odstraněno ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy (stačí e-mail) druhé strany nebo opakované porušení (tedy minimálně dvakrát) jakékoliv povinnosti nebo závazku Partnera dle této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy jsou dále považovány zejména následující skutečnosti:
- 11.3.1. porušení Vašich povinností uvedených v čl. 8 Podmínek,
 - 11.3.2. podklady nejsou v souladu s Podmínkami nebo právními předpisy, zejména porušují-li práva třetích osob nebo obsahují-li jakýkoli nezákonný obsah,
 - 11.3.3. Partner poškozuje dobré jméno a pověst Dokempu,
 - 11.3.4. požadované plnění je v přímém rozporu s obchodními zájmy Dokempu.
- 11.4. Než přistoupíme k ukončení Smlouvy výpovědí z naší strany dle čl. 11.3. výše, poskytneme Vám písemné odůvodnění takového rozhodnutí, které Vám doručíme e-mailem nejméně 30 dní před nabytím jeho účinnosti. Tato lhůta neplatí, pokud i.) musíme splnit jinou zákonnou povinnost nebo regulační povinnost, která brání dodržet lhůtu pro oznámení; ii.) prokážeme, že jste opakovaně porušil platné smluvní podmínky; iii.) ukončíme poskytování Služeb z naléhavého důvodu podle vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie.
- 11.5. **Vypořádání Stran v případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany Partnera.** V případě, že Partner vypoví Smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu dle odst. 11.2., je **povinen uhradit Dokempu Odměnu ve výši, kterou by hradil, kdyby Smlouva skočila v řádném termínu**, a to do 30 dní od ukončení Smlouvy.
- 11.6. Po ukončení Smlouvy bude bez zbytečného odkladu odstraněn Profil Vašeho Kempu z Webu a z Aplikace tak, že nebude pro Uživatele nadále viditelný. Dokempu přestane poskytovat své Služby

a rovněž nebudou poskytovány ani další Služby třetích stran dle čl. 13.1. níže. Veškeré podklady k vytvoření Profilu a jeho následné aktualizaci, které jste nám za tímto účelem poskytli, budou bez zbytečného odkladu po ukončení Smlouvy zlikvidovány v souladu s právními předpisy.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 12.1. Až do limitu povoleného obecně závaznými právními předpisy se vzdáváte svého práva na náhradu jakékoli škody od Dokempu kterou jsme Vám nezpůsobili úmyslně či z hrubé nedbalosti, vzniklé porušením jakékoliv smluvní či zákonné povinnosti Dokempu uvedené v těchto Podmínkách, ve Smlouvě nebo v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 12.2. Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré nároky třetích stran, náhradu škody a/nebo náklady (včetně, ale ne výlučně, nákladů na právní zastoupení), uplatněné vůči nám, které vzniknou v důsledku Vašeho užívání Aplikace nebo Webu, Vašeho porušení Podmínek, porušení práva duševního vlastnictví vztahujícího se k Webu nebo Aplikaci, nebo porušení jakéhokoliv práva třetí osoby.

13. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

- 13.1. Aplikace nebo její části mohou integrovat nebo jinak zahrnovat obsah nebo služby třetích stran. Berete na vědomí, že se na používání služeb třetích stran kromě těchto Podmínek vztahují další pravidla a podmínky (včetně zásad ochrany osobních údajů) třetích stran, a že nemůžeme zaručit dostupnost služeb a obsahu poskytovaných třetími stranami. Při používání Webu a Aplikace musíte souhlasit se všemi platnými podmínkami třetí strany a tyto podmínky dodržovat.

14. ZMĚNY PODMÍNEK A DALŠÍCH DOKUMENTŮ TVOŘÍCÍCH OBSAH SMLOUVY

- 14.1. **Důvody pro změnu Podmínek.** Nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služeb jsou tyto Podmínky. Již uzavřené Smlouvy o poskytování Služeb se řídí Podmínkami účinnými v době jejich uzavření, a to bez ohledu na pozdější změnu Podmínek. Z oprávněných důvodů můžeme Podmínky jednostranně změnit. Jedná se zejména o následující případy:
- 14.1.1. přizpůsobení Podmínek platným nebo přijímaným právním či regulatorním předpisům;
- 14.1.2. přizpůsobení Podmínek rozhodnutí vydanému soudem, správním orgánem, agenturou na ochranu spotřebitelů nebo jiným příslušným orgánem, které má vliv na obsah Podmínek, Webu nebo služeb poskytovaných Dokempu;
- 14.1.3. úpravy výše sazeb Odměn Dokempu tak, aby odrážely inflaci a/nebo vývoj našich nákladů a/nebo situaci na trhu;
- 14.1.4. předcházení zneužívání či poškození našich Služeb, Webu, případně z bezpečnostních důvodů;
- 14.1.5. zohlednění změn obsahu našich Služeb, včetně změn obchodních modelů;
- 14.1.6. zohlednění změn a vývoje způsobu, jakým provozujeme naši obchodní činnost;
- 14.1.7. zohlednění změn v tržních podmínkách nebo standardní oborové praxi;
- 14.1.8. provedení textových změn Podmínek (jako je například oprava gramatických nebo pravopisných chyb), pokud tyto změny nemění obsah nebo význam Podmínek.

- 14.1.9. pokud tyto změny doplňují obsah nebo význam Podmínek a tyto změny nemají vliv na kvalitu a kvantitu Služeb, ani na cenu poskytovaných Služeb (např. technická vylepšení Služeb či implementace nových funkcí Webu, které si vyžádají změnu Podmínek).
- 14.2. **Právo výpovědi ze strany Partnera z důvodu změny Podmínek.** Pokud provedeme změnu Podmínek, budeme vás informovat minimálně 15 dnů před datem účinnosti změn e-mailem nebo jiným vhodným způsobem tak, abyste měl možnost se se změnami seznámit. Pokud s upraveným zněním Podmínek nebudete souhlasit, náleží Vám právo do dne účinnosti změny Podmínek písemně vypovědět Smlouvu tak, že Smlouva skončí s účinností nového znění Podmínek. Pokud Smlouvu ve stanovené lhůtě nevypovíte, platí, že s novými Podmínkami souhlasíte.
- 14.3. Postup popsany v předchozím odstavci dodržet nemusíme v případě, kdy:
- 14.3.1. budou na základě právního předpisu, soudního či správního rozhodnutí povinna provést změny okamžitě nebo v kratší lhůtě;
- 14.3.2. jedná se o změny dle bodu 14.1.8 a 14.1.9, přičemž v takovém případě vstoupí upravené Podmínky v platnost okamžikem zveřejnění a nenáleží Vám právo Smlouvu vypovědět.
- 14.4. Ujednání v tomto článku Podmínek se vztahují i na změny Ceníku a dalších Příloh.
- 14.5. **Položky v Ceníku mohou být pravidelně každoročně vždy od 1. června zvýšeny o míru inflace, která je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, tak jak jej vyhláší Český statistický úřad.** Aktuální Ceník Vám zašleme před jeho účinností na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. V případě, kdy Český statistický úřad pro daný rok daný index nevydá, můžeme pro zvýšení ceny v měsíci květnu použít míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen k měsíci květnu předchozího roku. Pro vyloučení veškerých pochybností uvádíme, že zvýšení cen v ceníku nezakládá Vaše právo Smlouvu předčasně vypovědět.
- 15. POVINNOSTI V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM DSA A OZNAMOVÁNÍ NEZÁKONNÉHO OBSAHU**
- 15.1. Dokempu je podle předpisů EU poskytovatel „zprostředkovatelské služby“ a provozování Webu a Aplikace lze podřadit pod tzv. službu informační společnosti typu “hosting“, v důsledku čehož je povinen dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb („**DSA**“). Tyto Podmínky uvádějí v tomto čl. 15 důležité informace o právech a povinnostech Dokempu i Vás dle DSA ohledně potenciálního nezákonného obsahu na Webu, v Aplikaci či jinde v souvislosti s poskytováním Služeb.
- 15.2. **Kontaktní místo.** Můžete kontaktovat Dokempu v souvislosti s DSA a využít svá práva uvedená níže. K tomu můžete využít e-mailovou adresu Dokempu: jedeme@dokempu.cz nebo telefonický kontakt Dokempu: +420 608 773 394. Na uvedených kontaktech s námi můžete komunikovat česky a anglicky.
- 15.3. **Informace o moderování obsahu.** Dokempu neprovádí aktivní monitorování obsahu na Webu, v Aplikaci či jinde. A to ať už jde o obsah vložený námi, Partnerem, Uživatelem nebo třetí osobou. Výjimku představuje ověřování spotřebitelských recenzí Kempů, kde Dokempu zajišťuje, aby ověřená recenze pocházela od Uživatele, který daný Kemp skutečně navštívil, a to postupem uvedených v čl. 9.3. Obsah můžeme namátkově kontrolovat, případně provést jeho kontrolu po upozornění příslušnými orgány, Vámi, Uživatelem nebo třetí osobou. Cílem jakékoli kontroly je

zjistit, jestli daný obsah neporušuje tyto Podmínky, Smlouvu uzavřenou mezi námi a Partnerem nebo obecně závazné právní předpisy. Pokud zjistíme, že došlo k porušení zákona či smluvních podmínek, můžeme takový obsah nezveřejnit, skrýt nebo odstranit. Další nápravná opatření jsou upravena v čl. 8.4. Podmínek.

- 15.4. **Oznámení nezákonného obsahu.** Pokud považujeme určitý obsah za nezákonný, můžete nám to sdělit. Doporučujeme k tomu použít vzorový formulář obsahující požadované náležitosti, který je Přílohou č. 6 Podmínek: Formulář pro oznámení nezákonného obsahu a poslat nám ho na e-mail jedeme@dokempu.cz. Obdržení sdělení Vám potvrdíme a dále Vás informujeme o našem rozhodnutí a přijatých opatření, včetně poučení o možnostech nápravy. Obdobný postup platí, pokud někdo Vámi vložený obsah nahlásí jako nezákonný. V tom případě Vás také bez zbytečného odkladu informujeme o našem rozhodnutí, včetně poučení o možnostech nápravy. Všechna sdělení obsahující nezbytné informace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, s maximální péčí a objektivně. Pokud nám nesdělíte kompletní informace dle Přílohy č. 6 Podmínek a bude-li oznámení učiněno anonymně, berete na vědomí, že Vaše sdělení nemusí být vyřízeno z důvodu nedostatku informací potřebných pro dostatečnou povědomost o nezákonném obsahu. Pro vyřizování oznámení nezákonného obsahu nevyužíváme automatizovaných nástrojů, ani automatizované rozhodování, ani rozhodování založené na algoritmech.

- 15.5. **Hlášení podezření na trestné činy.** Bude-li se podezření bude týkat trestného činu ohrožujícího život nebo bezpečnost osoby nebo osob, máme podle nařízení DSA povinnost své podezření neprodleně ohlásit příslušným policejním orgánům.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

- 16.1. Tyto Podmínky, smluvní vztahy mezi námi a Vámi a veškeré další související právní vztahy, včetně vztahů z odpovědnosti za škodu či jinou újmu, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
- 16.2. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek, smluvních vztahů mezi námi a Vámi, jakož i spory související, včetně sporů o platnost uzavřených smluv, budou rozhodovat výlučně soudy České republiky místně příslušné dle sídla Dokempu.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 17.1. Zpracováváme osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dle Zásad pro zpracování osobních údajů.
- 17.2. Informace o zpracování osobních údajů jsou Vám předány při uzavření Smlouvy a jejich aktuální verze bude vždy k dispozici na Webu.
- 17.3. Abychom Vám mohli předávat osobní údaje z Poptávkového formuláře, uzavíráme spolu dále Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří Přílohu č. 3 těchto Podmínek.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. S výjimkou mechanismu pro změnu Podmínek stanoveného v Podmínkách tato Smlouva nebo právní vztah z ní vzniklý mohou být měněny dohodou Stran pouze v písemné formě.

- 18.2. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V uvedených případech si navzájem poskytneme součinnost k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.
- 18.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Dokempu mohou být postoupena na třetí osobu. K takovému postoupením práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nám dáváte svůj souhlas.
- 18.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou.
- 18.5. Tam, kde zákon, Smlouva nebo Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
- 18.6. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.
- 18.7. Strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 18.8. Spolu s Podmínkami (Příloha č. 1) nedílnou součástí Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 2 - Ceník / Cenová nabídka / Faktura
- Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 4 – Zásady zpracování osobních údajů
- Příloha č. 5 – Souhlas se zpracováním osobních údajů
- Příloha č. 6 - Formulář pro oznámení nezákonného obsahu
- 18.9. Podmínky jsou platné od 15. 5. 2025.

Příloha č. 2

Ceník / Cenová nabídka / Faktura

Příloha č. 3

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dokempu s.r.o., IČO 13980068, se sídlem Rozkošného 762/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, sp. zn: C 358304 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**Správce**“)

a

Partner identifikovaný ve Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly následujícím způsobem:

PREAMBULE

- A) Správce poskytuje Zpracovateli služby, které spočívají mimo jiné v předání poptávek, které zadají návštěvníci Webu dokempu.cz (dále jen „**Služby**“).
- B) Řádné poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i předání osobních údajů návštěvníků webu Správce (dále jen „**Osobní údaje**“) Zpracovateli. Zpracovatel přijímá Osobní údaje za účelem vyřízení poptávky a kontaktování návštěvníka Webu.
- C) S ohledem na výše uvedené Smluvní strany uzavírají v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „**Nařízení**“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jako „**Zákon**“), následující smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „**Smlouva o zpracování osobních údajů**“ nebo jen „**Smlouva**“).
- D) Smluvní strany spolu uzavírají či uzavřely smlouvu o poskytování Služeb („**Smlouva o poskytování služeb**“), jejíž nedílnou součástí tvoří tato Smlouva o zpracování osobních údajů.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování Osobních údajů, které Zpracovatel získává v souvislosti s poskytováním Služeb.

2. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ

- 2.1. Účelem zpracování Osobních údajů je umožnění plnění závazku Správce předávat poptávky po ubytovacím zařízení generované na Webu v souladu se Smlouvou o poskytování služeb a s obecně závaznými právními předpisy.
- 2.2. Osobní údaje budou zpracovány v následujícím rozsahu:

- identifikační údaje (např. jméno, příjmení);
 - kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 - údaje o poptávce (např. příjezd a odjezd z ubytování, počet ubytovaných osob, typ ubytování a další údaje, které můžete uvést v sekci „poznámka“)
- 2.3. Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou žádné zvláštní kategorie Osobních údajů ve smyslu Nařízení.
- 2.4. Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného software pro ubytovací agendu).
- 2.5. Zpracovatel se zavazuje na výzvu Správce opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Správce bez zbytečného odkladu od takové výzvy.
- 2.6. V případě, že námitka subjektu údajů dle čl. 21 odst. 1 Nařízení určená Zpracovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Zpracovatel odstranit neprodleně od písemné výzvy Správce závadný stav. Za písemnou se považuje rovněž emailová komunikace Smluvních stran.
- 2.7. Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy Správce. Pokud Zpracovatel zjistí, že Správce porušuje povinnosti Správce uložené Nařízením, je povinen tuto skutečnost Správci neprodleně oznámit.
- 2.8. Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb s tím, že ukončením Smlouvy o poskytování Služeb bez dalšího zaniká i tato Smlouva. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich úplné likvidace či protokolárního předání jinému zpracovateli.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy bude bezúplatné, Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této Smlouvy. Tím není dotčen nárok Zpracovatele na odměnu za poskytování Služeb.

3. POVINNOSTI SPRÁVCE

- 3.1. Správce je při plnění této Smlouvy povinen:
- a) zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a Zákonem, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování,
 - b) předávat Zpracovateli ke zpracování pouze takové Osobní údaje, u nichž existuje právní důvod zpracování dle Nařízení,
 - c) přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a Zákonem.

4. POVINNOSTI ZPRACOVATELE

- 4.1. Zpracovatel je při plnění této Smlouvy povinen:

- a) nezapojit do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce;
 - b) zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, a to včetně předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
 - c) zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;
 - d) zajistit, že jsou osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázány k mlčenlivosti nebo se na ně vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti;
 - e) na písemnou žádost Správce doručenou minimálně 10 pracovních dní před plánovaným auditem či inspekcí umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování Osobních údajů;
 - f) neprodleně informovat Správce, pokud, podle názoru Zpracovatele, pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy;
 - g) po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Správci nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Osobní údaje zpracované po dobu poskytování Služeb.
- 4.2. Na základě Nařízení a Zákona je Zpracovatel povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy.
- 4.3. Zpracovatel je povinen implementovat a dodržovat následující bezpečnostní opatření:
- a) počítač, na kterém je s osobními údaji pracováno, (i.) má nainstalovaný a aktualizovaný antivirový program, (ii.) má nainstalované poslední aktualizace operačního systému, (iii.) je zabezpečen silným heslem;
 - b) k počítači, na kterém je pracováno s osobními údaji, nemá přístup žádná třetí osoba;
 - c) Zpracovatel dodržuje pravidla bezpečného chování na internetu;
 - d) jsou-li data uložena v kartotéce, kartotéka je uzamykatelná a ke kartotéce má přístup pouze Zpracovatel;
 - e) pokud dochází k přenosu osobních údajů, je třeba osobní údaje chránit heslem;
 - f) počítačové systémy používané Zpracovatelem používají pro zabezpečení dat šifrování.
- 4.4. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené touto Smlouvou nebo Nařízením týkající se osobních údajů.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny:

- a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a Zákonem tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či

- ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat;
- b) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy;
 - c) zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;
 - d) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a Zákona, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění a respektovat práva subjektů údajů.
- 5.2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

6. PODZPRACOVATEL

- 6.1. Správce souhlasí s tím, že Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele (dále jen „**Podzpracovatel**“). Všichni Podzpracovatelé zpracovávají Osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu. Pokud je to možné, pracují Podzpracovatelé místo Osobních údajů pouze s pseudonymizovanými osobními údaji.
- 6.2. Zpracovatel informuje Správce o veškerých Podzpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním Osobních údajů a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Podzpracovatelů námítky. Nevyjádří-li Správce své námítky vůči Podzpracovatelům, je Zpracovatel oprávněn Podzpracovatele zpracováním osobních údajů pověřit.
- 6.3. Pokud Zpracovatel zapojí Podzpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Podzpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě o zpracování osobních údajů a v Nařízení. Neplní-li uvedený Podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného Podzpracovatele Zpracovatel.

7. MLČENLIVOST

- 7.1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovaly závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

8. ODPOVĚDNOST

- 8.1. Poruší-li Zpracovatel jeho povinnosti založené Smlouvou nebo Nařízením, odpovídá za veškerou škodu jím zaviněnou. Zpracovatel odpovídá i za škodu způsobenou porušením této Smlouvy zaměstnanci Zpracovatele.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Tato Smlouva a právní poměry z ní vzešlé a s ní související se řídí Nařízením a právními předpisy České republiky.
- 9.2. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemně.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že si návrh této Smlouvy pozorně a pečlivě přečetly, že dobře rozumí jeho obsahu a že ten odpovídá jejich skutečné vůli.

V dne

V dne

(jméno, příjmení/ název), funkce

Partner

za Dokempu s.r.o.

Lukáš Janoušek, jednatel

Příloha č. 4

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

platné od 15. 5. 2025

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „**Nařízení**“)

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou určeny pro Partnery společnosti Dokempu s.r.o. – majitele a provozovatele Kempů.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost **Dokempu s.r.o.**, IČO 13980068, se sídlem Rozkošného 762/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, sp. zn: C 358304 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**Správce**“).
- 1.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ROZSAH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1. Správce o Vás zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:
 - identifikační údaje (jméno, příjmení, firma, IČO, DIČ),
 - kontaktní údaje (telefon, e-mail),
 - adresní údaje (adresa sídla, případně adresa pro doručování),
 - údaje o plnění smlouvy a jiné související údaje vyplývající ze smlouvy (datum uzavření smlouvy, doba trvání smlouvy a poskytování služeb),(dále jen „**osobní údaje**“).
- 2.2. Správce bude takové osobní údaje zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění předmětné smlouvy a v souladu s podmínkami uvedenými v této informaci.

3. ZÁSADY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

- 3.1. Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu nutném pro poskytování služeb a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, dále zpracováváme osobní údaje, jejichž zpracování nám ukládá legislativa, nebo k jejichž zpracování jsme oprávněni z titulu oprávněného zájmu, popř. souhlasu subjektu údajů.
- 3.2. Osobní údaje udržujeme aktuální; jejich využití (ukládání, zpracování, výmaz či likvidaci) provádíme v souladu s bezpečnostními standardy. Osobní údaje chráníme před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem.

3.3. Ke zpracování dochází manuálním způsobem v listinné podobě a prostřednictvím výpočetní techniky v elektronické podobě. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

3.4. Zpracování provádějí naši pověřeni zaměstnanci, příp. zpracovatelé.

4. ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČEL	ROZSAH	PRÁVNÍ TITUL	DOBA
provedení opatření před uzavřením smlouvy, plnění smluvních povinností dle smlouvy	identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje	plnění smlouvy	po dobu trvání smlouvy a 12 měsíců po jejím ukončení
určení, výkon a obhajoba právních nároků	identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje, údaje o plnění smlouvy a jiné související údaje vyplývající ze smlouvy	oprávněný zájem správce	Do 3 let od ukončení smlouvy základní údaje o smluvním vztahu (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy, příp. do skončení soudního řízení.
komunikace	identifikační údaje, kontaktní údaje	plnění smlouvy, oprávněný zájem správce	po dobu trvání smlouvy
plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní	identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, informace smlouvě a jejím plnění	nezbytnost pro plnění právních povinností	po dobu stanovenou příslušnými zákony
oslovení zákazníka s nabídkami produktů a služeb třetích stran	identifikační údaje, kontaktní údaje	souhlas se zasíláním obchodních sdělení	do okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte
oslovení zákazníka s nabídkami produktů a služeb Dokempu	identifikační údaje, kontaktní údaje	oprávněný zájem správce spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům	do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete nabídky dostávat, nejdéle 5 let, ledaže nám dáte souhlas s dalším zasíláním sdělení

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje jsou dále pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle Správce také následujícími zpracovateli:

- a) právní a daňoví poradci, externí účetní
- b) subdodavatelé našich služeb,
- c) státní orgány,
- d) fyzické osoby a společnosti, kteří pro nás osobní údaje zpracovávají (tj. subjekty poskytující webový a databázový hosting, externí IT technici, poskytovatelé nástrojů pro emailing) apod.,
- e) společnosti ze skupiny Nomiverse (v současné době se jedná zejména o společnosti Nomiverse s.r.o., IČO: 09747044, Dokempu s.r.o., IČO: 13980068, Nomivans Campers s.r.o., IČO: 07749562, Smart Camper s.r.o., IČO: 10967257, Boomcampers s.r.o., IČO: 09917802, Iguana Technology s.r.o., IČO: 04021126 a další společnosti, v nichž vlastní či bude vlastnit obchodní podíl společnost Nomiverse s.r.o.).

5.2. Se zpracovateli osobních údajů vždy uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje poskytujeme zpracovatelům a třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.

6. BEZPEČNOST ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Správce chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Při zpracování Vašich osobních údajů Správcem máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

A) PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat, a to například e-mailem zasláným na legal@dokempu.cz. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete jednoduše vyjádřit tím, že se odhlásíte z odběru obchodních sdělení, a to kliknutím na odkaz v e-mailu sdělení.

B) PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou zpřístupňovány a jestli jsou používány k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopie Vašich osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, si po vás můžeme dovolit požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

C) PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zjistíte, že jsou o Vás zpracovávány neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby došlo k jejich opravě, nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, k jejich doplnění.

D) PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo také na výmaz Vašich osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

- a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
- b) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
- c) odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a neexistuje žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
- d) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Dokempu, a my nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
- e) existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Může dojít také k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Jde zejména o případ, kdy zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Když taková situace nastane, budete informováni o důvodu, na základě kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

E) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste nám poskytli Vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a jsou zpracovávány automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Ty Vám budou poskytnuty v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, budou údaje na základě Vaší žádosti předány jinému správci dle Vašeho určení.

F) PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud budete mít pocit, že Vaše osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, aby došlo k omezení zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v následujících případech:

- a) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

- b) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné za účelem, za kterým byly zpracovávány, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
- c) vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem Dokempu převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

G) PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě se posoudí, zda je skutečně v oprávněném zájmu Dokempu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním Vašich údajů za daným účelem Správce přestane.

H) PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. Z odběru obchodních sdělení se můžete také jednoduše odhlásit přímo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení.

I) PRÁVO NA STÍŽNOST

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem dochází k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V ČR je jím Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

- 8.1. V souvislosti s výkonem svých práv a v případě otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji nás můžete kontaktovat písemně na adrese sídla společnosti, nebo e-mailem na legal@dokempu.cz.

Informace o zpracování osobních údajů budou pravidelně aktualizovány. Nová znění budou zaslána na e-mailovou adresu subjektu osobních údajů.

V Praze, dne 15. 5. 2025

Dokempu s.r.o.

Příloha č. 5

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

platný od 15.5.2025

Udělením tohoto souhlasu berete na vědomí, že společnost **Dokempu s.r.o.**, IČO 13980068, se sídlem Rozkošného 762/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, sp. zn: C 358304 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**My**“ nebo „**Správce**“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Kdo může tento souhlas platně udělit?

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nám můžete udělit, pokud jste starší 18 let, nebo Váš zákonný zástupce (rodič) souhlasí s tím, abyste nám souhlas udělila(a).

V jakém rozsahu budou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti s přihlášením se k odběru obchodních sdělení pro marketingové účely, a to zejména v rozsahu: e-mailová adresa a IP adresa.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zahrnuty do databáze zřízené pro marketingové účely.

Dáváte nám souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, které se týkají:

- **našich produktů a služeb** – týkající se zejména propagace kempů, tj. turistických objektů pro přechodné ubytování turistů ve vlastních ubytovacích zařízeních (stan, obytný přívěs), případně v objektech, které patří ke kempinku (chaty, sruby, bungalovy, glamping) a související reklamní a konzultační služby, zprostředkování ubytování a sdílení cestovatelských zkušeností;
- **dalších produktů a služeb společností náležejících do skupiny Nomiverse** (v současné době se jedná zejména o společnosti Nomiverse s.r.o., IČO: 09747044, Dokempu s.r.o., IČO: 13980068, Nomivans Campers s.r.o., IČO: 07749562, Smart Camper s.r.o., IČO: 10967257, Boomcampers s.r.o., IČO: 09917802, Iguana Technology s.r.o., IČO: 04021126 a další společnosti, v nichž vlastní či bude vlastnit obchodní podíl společnost Nomiverse s.r.o.) (dále jen „**Skupina Nomiverse**“) a našich obchodních partnerů.

Obchodní sdělení Vám budeme zasílat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou jste nám za tímto účelem poskytli.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je Váš **souhlas** se zasíláním obchodních sdělení za účelem oslovení zákazníka s nabídkami produktů a služeb třetích osob v rámci Skupiny Nomiverse, vč. nabídek na míru, a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, rovněž tyto předpisy.

Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do okamžiku, kdy se odhlásíte z odběru obchodních sdělení, nejdéle po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Jak a kdy je možné tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zejména prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení nebo zasláním e-mailu Správci na adresu legal@dokempu.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo bude mít přístup k osobním údajům?

K Vaším osobním údajům budeme mít my, jakožto správce osobních údajů, a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména osoby zajišťující rozesílání obchodních sdělení, provozovatelé software (počítačových systémů), osoby poskytující mailingové služby a jiní dodavatelé služeb, právní a daňoví poradci a externí účetní a auditoři, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Osobní údaje dále můžeme sdílet s našimi spřízněnými společnostmi, které náleží do Skupiny Nomiverse.

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat?

Můžete nás kontaktovat zejména na adrese Rozkošného 762/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, nebo na emailové adrese legal@dokempu.cz.

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vaším osobním údajům máte zejména následující práva:

- souhlas kdykoliv odvolat,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kde lze najít další informace?

Bližší údaje o Vašich právech a další informace o zpracování osobních údajů ve společnosti **Dokempu s.r.o.**, naleznete v Zásadách pro zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici jako Příloha č. 4 ke Smlouvě.

Příloha č. 6

FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ NEZÁKONNÉHO OBSAHU

Jméno a příjmení oznamovatele / název právnické osoby:

Kontaktní údaje (e-mail):

Přesné vymezení, jakou/-é konkrétní informaci/-e považujete za nezákonný obsah:

Jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění nezákonného obsahu
(URL adresa a, pokud možno, další informace umožňující identifikaci nezákonného obsahu):

Vysvětlení, proč považujete daný obsah za nezákonný:

Odesláním tohoto oznámení prohlašuji, že v se v dobré víře domnívám, že informace a tvrzení obsažené v tomto oznámení jsou přesné a úplné.